HOTELES TRAMUNTANA - CÓDIGO ÉTICO Y CONFLICTOS DE INTERÉS

POLÍTICA INTERNA: CÓDIGO ÉTICO Y CONFLICTOS DE INTERÉS

1. OBJETIVO
Esta política establece los principios éticos que deben guiar la actuación de todos los empleados de Hoteles Tramuntana y define el procedimiento para identificar, declarar y gestionar los conflictos de interés. Busca preservar la integridad, la reputación y la confianza de la cadena hotelera frente a empleados, clientes, proveedores y la comunidad.

2. ALCANCE
Aplica a los 900 empleados de los ocho hoteles de la cadena, sin distinción de nivel jerárquico, contrato (temporal, indefinido, de temporada) o ubicación (Mallorca, oficina central). También es de cumplimiento obligatorio para contratistas que trabajen bajo supervisión directa de personal de Tramuntana.

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
3.1. Honestidad: Actuar con veracidad en todas las comunicaciones y operaciones.
3.2. Transparencia: Informar de manera clara y oportuna cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés.
3.3. Lealtad: Priorizar los intereses de Hoteles Tramuntana sobre los personales o de terceros.
3.4. Cumplimiento legal: Respetar la legislación laboral, fiscal y de competencia vigente en España y la UE.

4. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
Se considera conflicto de interés cualquier situación, real o percibida, en la que un empleado tenga un interés personal, financiero o familiar que pueda influir o parecer que influye en el desempeño de sus funciones. Ejemplos incluyen:
- Tener participación accionarial superior al 5 % en proveedores o competidores.
- Recibir regalos, favores o pagos de valor igual o superior a 50 € de clientes, proveedores o agentes de viajes.
- Contratar a familiares directos (cónyuge, hijos, padres, hermanos) en posiciones que reporten al empleado sin la autorización previa del Comité de Ética.

5. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS
5.1. Plazo de declaración: Todo empleado debe informar cualquier potencial conflicto dentro de los 5 días naturales desde que tenga conocimiento de la situación.
5.2. Forma de declaración: El empleado debe completar el formulario “Declaración de Conflicto de Interés” disponible en la intranet (ruta: Recursos Humanos → Formularios → Ética) y enviarlo por correo electrónico a ética@tramuntana.es con copia al Jefe de Área.
5.3. Información requerida: nombre completo, cargo, descripción del conflicto, valor estimado del interés involucrado y documentación de soporte (por ejemplo, contrato de suministro, certificado de participación accionarial).

6. RESPONSABLES DE GESTIÓN
6.1. Dirección de Recursos Humanos (RRHH): Recepción y registro de las declaraciones, coordinación con el Comité de Ética y seguimiento del proceso.
6.2. Comité de Ética: Compuesto por el Director General, el Director Financiero, el Jefe de Compliance y un representante sindical. Evalúa cada caso y emite una resolución dentro de los 30 días naturales desde la recepción de la declaración.
6.3. Jefe de Área: Garantiza que los empleados bajo su supervisión cumplan con la política y asesora en la identificación de posibles conflictos.

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.1. Recepción: RRHH confirma la recepción del formulario mediante correo automático en un plazo máximo de 2 días hábiles.
7.2. Análisis preliminar: El Comité de Ética revisa la información y solicita aclaraciones adicionales si fuera necesario, con un plazo máximo de 10 días.
7.3. Decisión: La decisión puede ser: a) Aprobación sin restricción; b) Aprobación con medidas mitigadoras (ejemplo: reubicación de la función, prohibición de participar en decisiones relacionadas); c) Rechazo y requerimiento de renuncia al interés conflictivo.

7.4. Notificación: El Comité comunica la decisión al empleado y a su Jefe de Área por escrito. La notificación se envía en un plazo no mayor a 5 días después de la decisión.

8. MEDIDAS MITIGADORAS

Cuando se apruebe un conflicto con condiciones, se aplicarán al menos una de las siguientes medidas:

- Reasignación de tareas que impliquen la toma de decisiones vinculadas al conflicto.
- Prohibición de participar en procesos de contratación o evaluación de proveedores implicados.
- Supervisión adicional por parte del Jefe de Área durante un periodo mínimo de 90 días.
- En casos de intereses financieros, el empleado deberá vender o transferir la participación dentro de los 60 días posteriores a la aprobación.

9. SANCIONES

9.1. Incumplimiento de la obligación de declarar será sancionado con una amonestación escrita y, en caso de reincidencia dentro de los 12 meses, con una suspensión salarial de 5 % del salario bruto mensual por cada falta, hasta un máximo del 20 % anual.

9.2. Ocultar o falsear información será considerado falta grave y podrá derivar en despido disciplinario inmediato, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

9.3. El Comité de Ética informará a la Dirección General y al Departamento Legal de cualquier caso que implique posibles infracciones penales.

10. CAPACITACIÓN

10.1. Todos los empleados deberán asistir a una sesión obligatoria de capacitación sobre esta política dentro de los 30 días posteriores a su contratación.

10.2. La capacitación se repite anualmente para todo el personal, con una duración mínima de 2 horas y una evaluación que debe ser superada con al menos el 80 % de aciertos.

10.3. El Departamento de RRHH gestionará la inscripción a través del portal interno y mantendrá un registro de asistencia. Los empleados que no completen la capacitación en el plazo establecido tendrán su acceso a sistemas críticos suspendido hasta la regularización.

11. MONITOREO Y REVISIÓN

11.1. El Comité de Ética realizará auditorías internas trimestrales para detectar posibles omisiones o conflictos no declarados.

11.2. Los resultados de las auditorías se presentarán al Consejo de Dirección en la reunión de gestión trimestral.

11.3. Esta política será revisada cada 24 meses o cuando cambios legislativos lo requieran. La revisión será liderada por RRHH, con apoyo del Departamento Legal, y su versión actualizada se publicará en la intranet con fecha de vigencia.

12. VIGENCIA Y APLICACIÓN

La presente política entra en vigor el 1 de enero de 2027 y es de cumplimiento obligatorio para todo el personal. Cualquier duda o aclaración deberá dirigirse al correo ética@tramuntana.es o al número interno 1234 del Departamento de Recursos Humanos.

Fin del documento.